



Kako življenje vrednoti mednarodno pravo?

Baby Boy vs. Združene države Amerike

Medameriška komisija za človekove pravice
Resolucija št. 23/81. Zadeva 2141. 6. marec 1981

Baby Boy je bil otrok, domnevno starejši od 24 tednov gestacijske starosti, ki je umrl zaradi postopka umetnega splava v Massachusettsu v Združenih državah Amerike. Vlagatelji peticije so trdili, da čeprav ta primer ni bil zajet v dekriminalizaciji splava, ki sta jo uvedli sodbi Vrhovnega sodišča Združenih držav v zadevah *Roe proti Wade* in *Doe proti Bolton*, ki sta utrla pot umetnemu splavu. Vlagatelji peticije so trdili, da je šlo za kršitev pravice do življenja iz Ameriške deklaracije o človekovih pravicah in dolžnostih, razlagane v luči člena 4.1 te deklaracije.

Medameriška komisija za človekove pravice je v svoji analizi peticijo označila za neutemeljeno, saj po njenem mnenju ni prišlo do kršitve 1. člena 1. poglavja Ameriške deklaracije o človekovih pravicah in dolžnostih – pravica do življenja. Za dosego te odločitve je ugotovilo, da:

1. čeprav pakt iz San Joséja v tem primeru ni uporaben, ker Združene države niso podpisale ali ratificirale Ameriške konvencije, se zanj lahko uporabi Ameriška deklaracija o človekovih pravicah in dolžnostih;
2. v tem smislu Komisija vključuje analizo pripravljalnega dela Deklaracije, pri čemer poudarja, da so države podpisnice zavrnile prvi osnutek 1. člena, ki je vključeval zaščito tistih, ki se šele bodo rodili. Predlog je določal: »Vsak človek ima pravico do življenja, **tudi tisti, ki se šele bo rodil**« (kreпки zapis ni del izvirnika).
3. ker so države zavrnile ta predlog in v besedilu ni ostalo nobenega sklicevanja na nerojene, je Komisija razlagala, da deklaracija ne vključuje pojma, da se pravica do življenja začne ob spočetju;
4. komisija je tudi poudarila, da vsebine člena 4.1 ni mogoče uporabiti za državo, ki ni ratificirala Ameriške konvencije o človekovih pravicah. Na koncu je poudaril, da v vsakem primeru člen 4.1 konvencije ne vključuje absolutne pravice do življenja za nerojene.

Ta razlaga Komisije je pritegnila veliko pozornosti iz dveh razlogov. Prvič, ker 1. člen deklaracije določa, da ima "**[v]sak človek** pravico do življenja, svobode in osebne varnosti". Nikjer v odločbi Komisije ni pojasnjeno, zakaj bi bili nerojeni izključeni iz kategorije človeških bitij.

Drugič, ker je stališče Komisije v obrambi državne avtonomije presenetljivo, saj preprečuje uporabo pogodb, ki jih države niso podpisale, za razlago mednarodnih obveznosti. To stališče je v nasprotju s trenutnim trendom Komisije in drugih mednarodnih organov, ki s pravnimi figurami, kot je evolucijska razlaga ali mednarodni *corpus iuris*, razlagajo mednarodne obveznosti na podlagi instrumentov, ki jih države niso sprejele. Na primer, v Medameriškem sistemu človekovih pravic je Komisija sama zagovarjala obstoj domnevne pravice do splava, ki temelji na mednarodnih instrumentih, ki za države niso zavezujoči.